山西凯嘉能源集团有限公司
“5.28”煤堆坍塌一般事故调查报告

介休市人民政府事故调查组

2025年8月

目　录

一、事故有关基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）一号煤棚历史沿革情况 3

（三）车辆及所有人情况 4

（四）事故发生位置基本情况（附现场照片及示意图） 5

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况 6

（一）事故发生经过 6

（二）事故信息接报及响应情况 7

（三）事故现场应急处置情况 8

（四）善后情况 8

（五）事故应急处置评估 9

三、事故造成的人员伤亡和经济损失 9

（一）伤亡人员情况 9

（二）经济损失情况 9

四、事故发生的原因和性质 9

（一）直接原因 9

（二）直接原因分析 9

（三）间接原因 10

（三）其他可能因素排除 11

（四）事故性质 11

五、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）事故单位 11

（二）有关监管部门 12

（三）地方党委政府 13

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议 13

（一）对相关责任单位的处理建议 13

(二)对相关责任人员的处理建议 14

（三）其他处理建议 23

七、防范措施及建议 23

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。 23

（二）强化安全教育培训，提升企业安全保障能力。 23

（三）强化安全生产意识，深入开展隐患排查整治。 24

山西凯嘉能源集团有限公司
“5.28”煤堆坍塌一般事故调查报告

2025年5月28日19时左右，山西凯嘉能源集团有限公司一号煤棚内装煤作业时，煤堆坍塌，造成1人死亡，直接经济损失145.6万元。

2025年5月30日12时30分，介休市应急管理局接到报告后立即上报介休市委市政府，同日，经市政府批复（介政函[2025]28号），成立了《山西凯嘉能源集团有限公司“5.28”事件核查组》进行核查。经核查，该起事故是一起造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》等相关法律法规和部门规章，2025年6月23日，经介休市人民政府（介政函[2025]34号）批准，成立了山西凯嘉能源集团有限公司“5.28”事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急局牵头组织市公安局、市总工会、市交通局、义棠镇等相关单位，并邀请介休市纪委监委参加，全面负责事故调查工作，同时由市应急局聘请3名专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问

题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

山西凯嘉能源集团有限公司（以下简称凯嘉集团）成立于2009年5月27日，法定代表人：梁某某，统一社会信用代码：91140781689XXXXXXX。经营范围：煤炭及制品销售，矿物洗选加工，社会经济咨询服务，旅游开发项目策划咨询，信息技术咨询，房地产咨询，矿山机械销售，建筑材料销售，金属制品销售，木材销售，化工产品销售，货物进出口，互联网销售，道路货物运输，住宿服务，酒类经营，电器设备销售，食品销售。凯嘉集团下设名誉董事长、董事长、总裁、党委书记兼常务副总裁、监事会主席（兼党委副书记、纪检书记、工会主席）、副董事长、副总裁、总工程师。

集团旗下有义棠、安益、倡源、城峰、青云、瑞东6个煤业公司和金棠选煤公司，以及煤层气发电公司、张壁旅游公司、和实地产公司、后土文化公司和煤销总公司（非独立法人机构）等多个子公司和成员单位，员工8000余名；全集团核定原煤生产能力和洗选能力均为660万吨/年，主要赋存为焦煤、瘦煤，主导产品有瘦焦精煤、主焦精煤、电煤等，由煤销总公司集中统一销售。

煤销总公司前身是原晋中地区义棠煤矿供销科，1983年11月设为运销科，1993年1月改为煤炭运销公司，2000年9月更名义棠煤业公司运销分公司，2009年12月并入凯嘉集团公司销售分公司，2015年1月凯嘉集团公司撤销销售分

公司、设立煤炭洗选销售分公司，2024年12月更名为煤炭销售总公司，煤销总公司共有员工208人，设总经理、常务副总经理、副总经理，内设综合办、结算部、调装部、铁运部、焦煤事业一部、焦煤事业二部、电煤事业部、期现事业部8个部门。煤销总公司主要承担凯嘉集团煤炭产品集中调运、装卸，产品开发销售，市场开发和客户维护，主要运输方式是铁路销售和公路销售。

（二）一号煤棚历史沿革情况

一号煤棚原是山西义棠煤业有限责任公司坑口洗煤厂的原煤、精煤和副产品储存场地。位于义棠铁路专用线的北侧，30m栈桥和106m栈桥土建及钢结构工程2018年5月9日正式开工，2019年1月7日完成。储煤场封闭工程于2018年5月9日正式开工，2020年8月26日竣工，2021年4月9日验收。

2021年3月，根据市场形势和业务需要，介休金棠选煤有限公司依法在介休市市场监督管理局注册成立为独立法人单位，按照独立核算、自主经营的模式开展生产经营活动，并接管山西义棠煤业有限责任公司坑口洗煤厂的原煤、精煤和副产品储存场地。

2024年5月20日，根据《山西凯嘉能源集团有限公司会议纪要》[2024]14号，一号煤棚日常管理由煤销分公司负责，根据2024年12月21日凯嘉集团文件《关于调整机构职能及明确管理职数的通知》（嘉能发[2024]80号），煤炭洗选销售分公司更名为煤炭销售总公司。金棠选煤公司一号

煤棚日常管理由煤销总公司统一管理。根据凯嘉集团《关于下发煤销总公司经理层职责分工及部门职责的通知》（嘉能函[2024]72号），调装部负责铁销、地销装运的调度指挥和现场管理，负责煤场安全管理。

（三）车辆及所有人情况

2025年1月1日凯嘉集团公司运输车辆核准书编号062号，车牌号晋KU9383，被核准人郭某某签字；煤销总公司总经理孟俊某、调装部李某、王某签字；煤销总公司运输车辆管理办法，车主郭某某2025年1月1日签字确认。晋KU9383重型半挂牵引车机动车行驶证所有人为：介休市畅达物流运输有限公司。晋K7J85挂（黄）重型自卸半挂车机动车行驶证所有人为：郭某某，郭某某雇佣司机刘某某驾驶该车。

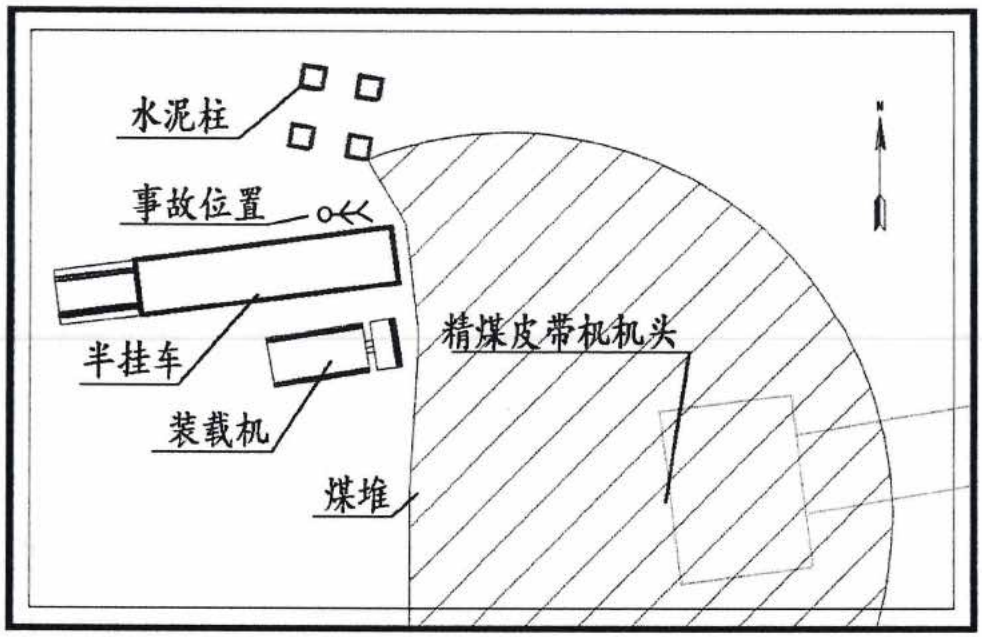
郭某某，男，汉族，党员，年龄54周岁，身份证号码：14240219711XXXXXXX，系山西省介休市绵山镇城寺村人，与刘某某系雇佣关系，未签订雇佣协议。晋KU9383重型半挂牵引车系郭某某儿子郭继某2022年自介休畅达物流运输有限公司购买，因抵税问题未过户，郭继强与介休市畅达物流运输有限公司签订《车辆购销合同》。

介休市畅达物流运输有限公司，法定代表人：钮某某，统一社会信用代码：91140781MA0HLXXXXX，成立时间：2017年7月31日；道路运输经营许可证证号：14078100XXXX，地址：山西省晋中市介休市岳家湾村口商铺楼6号，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器），证件有效期2022年2月21日至2026年2月20日。

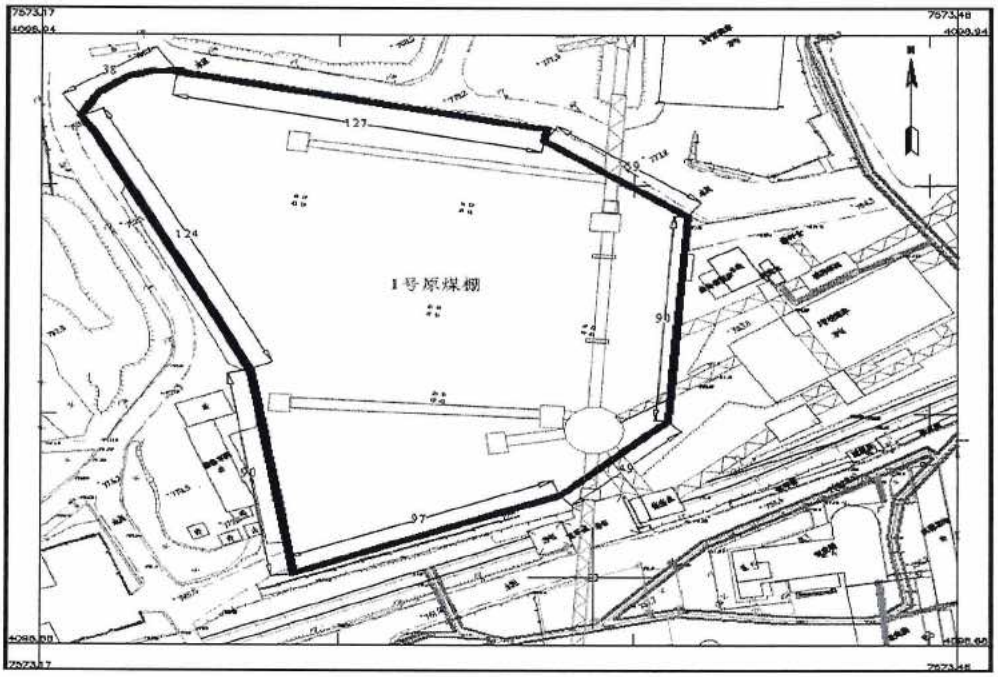
（四）事故发生位置基本情况（附现场照片及示意图）

1.事故发生地点：山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司一号煤棚（详见附图1、2、3、4）。

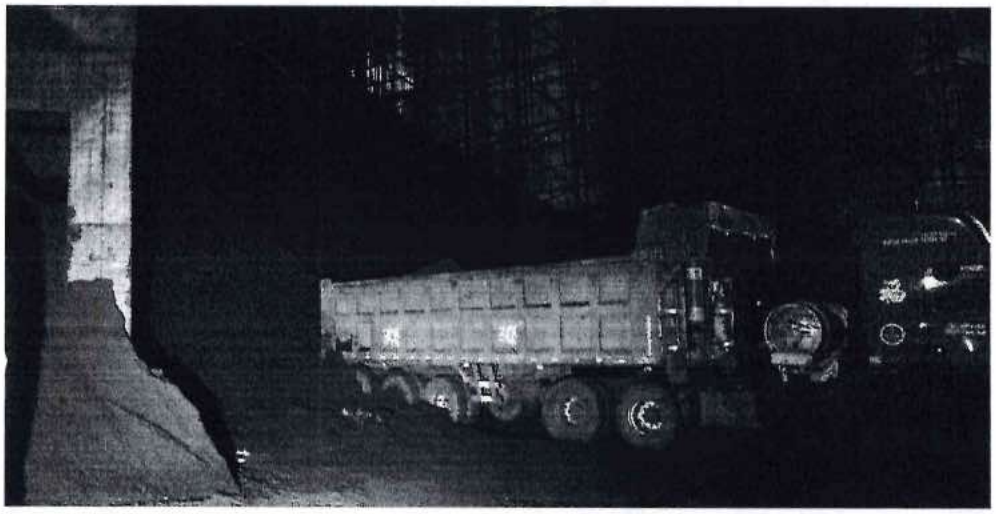
附图1：事发时现场平面图



附图2：一号煤棚平面图



附图3-4：事故发生后煤堆坍塌现场照片





2.具体情况（如体现相关的技术数据）

2025年6月3日技术专家组在现场勘察现场情况为：一号煤棚精煤堆高约20米，根据有关资料：粉煤、精煤、中煤、尾煤堆积角为45°。装载机从煤堆地面边缘处取煤，改变煤堆的边坡角，形成陡坡峭壁，破坏了煤堆的稳定状态（具体数据见技术调查报告）。

二、事故发生经过、现场救援处置及评估情况

（一）事故发生经过

2025年5月28日18时39分36秒，行车记录仪显示司

机刘某某驾驶晋KU9383半挂牵引运输车驶入一号煤棚，18时41分25秒倒车停靠在精煤堆，现场工作人员武某某驾驶装载机进行装煤作业，18时41分34秒一号煤棚内23#视频监控显示车辆右侧出现刘某某，从车头走向车尾方向，18时41分41秒刘某某进入视频监控盲区；18时41分50秒晋KU9383半挂牵引运输车后行车记录显示煤堆坍塌；武某某发现晋KU9383半挂牵引运输车司机刘某某不在驾驶室内，向晋K16815半挂牵引运输车司机梁海某询问，并在现场找人，跑至煤棚口扫码区问调装部地销员赵某，随后同赵某来到装煤现场，发现晋KU9383半挂牵引运输车辆后方车轮被掩埋，疑似刘某某被煤堆掩埋，18时53分许赵某电话汇报调装部副部长李某说：晋KU9383运输车辆司机找不到人，让联系车主；李某电话联系车主郭某某，武某某驾驶装载机清理车辆右侧后方落煤，庄某某驾驶装载机清理车辆左侧后方落煤，赵某组织洗配煤车间工人古某某以及在场半挂牵引运输车司机邵建某、梁海某等人使用铁锹清理落煤，19时01分许邵建某在车辆右侧后方第二个车轮处发现刘某某，当时刘某某面部朝下，头朝车头，脚朝煤堆，武某某、邵建某等人将刘某某拖出并将刘某某身体反转面部朝上，呼叫刘某某无回应，口鼻内有煤。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年5月30日12时30分，介休市应急管理局应急指挥中心接到山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司职工李某报告：2025年5月28日19时许，在该公司一号煤棚内，

现场人员发现有1人在煤堆旁趴着，现场人员随即向120、110报告，120经过十五分钟左右抵达现场，对该名人员进行抢救，后经现场抢救无效死亡，死亡原因不明。介休市公安局已经介入初步调查。

（三）事故现场应急处置情况

2025年5月28日18时41分装载机司机武某某发现刘某某不在车辆驾驶室内，随即在现场找人，发现煤堆坍塌掩埋车辆后轮，疑似刘某某被煤堆掩埋，随即找来现场其他运输车辆司机开始清理落煤，19时01分许邵建某在车辆右侧后方第二个车轮处发现刘某某的臀部，当时刘某某面部朝下，头朝车头，脚朝煤堆，武某某、邵建某等人将刘某某拖出并将刘某某身体反转面部朝上，呼叫刘某某无回应，口鼻内有煤，邵建某对刘某某开展心肺复苏，古某某清理刘某某口鼻内的煤，19时02分许赵某拨打120急救电话，19时03分许拨打110报警电话问询矿务局120电话，19时09分许赵某电话汇报调装部部长王某说有人员被埋，19时27分许矿务局120到达现场，车主郭某某到达现场后19时29分许电话拨打110报警，经汾西矿务局医院急救人员现场抢救无效确认死亡，19时40分许市公安局刑警队初步现场调查和取证后，车主郭某某组织将死者刘某某送至介休市殡仪馆。

（四）善后情况

事故发生后，山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司及车主郭某某，积极开展善后处置、家属安抚等工作，依据国家《工伤保险条例》等赔偿标准，山西凯嘉能源集团有限公

司煤销总公司与车主郭某某签订协议书，车主郭某某与遇难者家属签订了和解协议书并赔偿到位。

（五）事故应急处置评估

调查评估认为，此次救援处置行动，山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司积极开展救援，应急救援迅速，现场处置得当，妥善开展善后处置，未发生次生衍生事件。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）伤亡人员情况

刘某某，男，汉族，年龄：34周岁，出生于1991年1月23日，身份证号：142402199101230613，住址：山西省介休市张兰镇下梁村南关东街69号，生前受雇于车主郭某某，系晋KU9383重型半挂牵引车（重型自卸半挂车晋K7J85挂）司机，在本次事故中死亡。

（二）经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）等标准及其他损失，本起事故造成直接经济损失共计人民币约145.6万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

晋KU9383半挂牵引运输车司机刘某某进入煤棚装煤作业期间，下车从车前绕至车辆右后方（推测为打铅封），正遇煤堆坍塌被掩埋致死。

（二）直接原因分析

1.人的不安全行为分析

司机刘某某安全意识淡薄，风险防范意识差，无视煤场内“装载作业禁止下车”的警示标识，在装煤期间违规下车，擅自走到重型半挂牵引车后轮处，进入煤堆坍塌的危险区域范围内。

2.物的不安全状态分析

一号煤棚精煤堆高约20米，根据有关资料：粉煤、精煤、中煤、尾煤堆积角为45°。装载机从煤堆地面边缘处取煤，改变煤堆的边坡角，形成陡坡峭壁，破坏了煤堆的稳定状态，引起煤堆自然坍塌。

（三）间接原因

1.依据GB/T31091-2014《煤场管理通用技术要求》，“5.3取煤管理要求5.3.3对取煤形成的陡坡、峭壁现象应及时进行消除”，装煤作业开始时已形成陡坡、峭壁，没有及时消除；

2.公司对作业现场安全风险辨识不到位，未对装车作业引起煤堆坍塌的事故风险进行辨识及分级管控；公司隐患排查治理工作不到位，对煤堆形成陡坡、峭壁的坍塌隐患未及时排查及处理；

3.岗位操作规程中煤棚装载机作业安全技术规程关于陡坡、峭壁的角度、高度及车辆停放的安全距离没有量化规定，缺乏处置技术措施及安全要求；地销人员对铅封的管理不到位，未监督运煤车辆严格按照规定要求在指定区域打铅封。

4.对承包商等外来入场人员安全培训缺失，未对运煤车

司机进行入场安全培训；对装载机司机及煤场现场管理人员的煤堆坍塌风险管控及现场隐患处理的安全培训不到位。

（三）其他可能因素排除

结合介休市公安局法医学分析意见，排除刘某某因机械性暴力、扼颈、勒颈、溺水及高压电击导致的死亡。

该起事故发生在室内，排除气象条件因素、突发自然灾害因素。

（四）事故性质

山西凯嘉能源集团有限公司“5.28”煤堆坍塌事故是一起死亡1人的一般生产安全责任事故，事故类型为坍塌。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.山西凯嘉能源集团有限公司未严格落实安全生产主体责任，全员安全生产责任制不健全[1]；未有效落实安全生产教育和培训工作，未有效督促煤销总公司及调装部对装载机司机、煤场现场管理人员及外来运煤司机进行安全生产教育和培训[2]；作业现场安全风险辨识不足，安全风险分级管控制度落实不到位，对作业现场存在过高过陡的隐患未及时

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

处理[3]。

2. 山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司对调装部一号煤棚日常安全生产管理严重缺失，检查流于形式，且缺乏有效的监督管理。在督促调装部及一号煤棚隐患整改时责任不落实、措施不到位。

3. 山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部未按要求设置调装部安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；对一号煤棚作业现场管理混乱，监督检查未能有效落到实处，现场管理人员对违章作业人员及行为制止不力；其他作业人员对现场的安全风险辨识不到位、管控措施不落实。

4. 介休市畅达物流运输有限公司因抵税问题未依法及时将已销售车辆晋 KU9383 重型半挂牵引机动车办理过户手续，默许实际车主私自签订挂靠协议并继续使用该公司运营资质，且未对该车辆进行过相关安全管理。

（二）有关监管部门

介休市应急管理局

作为山西凯嘉集团能源有限公司煤销总公司一号煤棚的安全生产监管单位，对该公司的日常安全生产执法检查不细致、不认真；未能督促企业有效落实安全生产主体责任，未及时发现企业存在责任制不健全、安全教育培训不到位、隐患不消除等问题。

---

[3]（GB/T31091-2014《煤场管理通用技术要求》5.3 取煤管理要求 5.3.3）：对取煤形成的陡坡、峭壁现象应及时进行消除。

（三）地方党委政府

介休市义棠镇人民政府

作为山西凯嘉集团能源有限公司一号煤棚的属地监管单位，未按规定配备乡镇安全监管人员；未切实、有效履行属地监管责任，督促、指导企业隐患排查治理工作不彻底，致使辖区内企业存在违法违规行为。

六、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

1.山西凯嘉集团能源有限公司。对本次事故的发生负有直接管理责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]规定，立案查处，给予行政处罚。

2.山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司。对本次事故的发生负有直接管理责任。建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对煤销总公司做出处理决定。

3.山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部。对本次事故的发生负有主要责任。建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对调装部做出处理决定。

4.介休市畅达物流运输有限公司。对本次事故的发生负有连带责任。建议由市交通局依据相关法律法规要求对该公司做出处理决定。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

(二)对相关责任人员的处理建议

1.对事故相关单位及相关责任人员的处理建议

（1）魏某某，男，中共党员，1966年7月出生，山西省太原市杏花岭人，系山西凯嘉能源集团有限公司总裁（主要负责人）。作为该公司的主要负责人，未依法履行主要负责人的安全生产管理职责，未健全全员安全生产责任制；未督促煤销总公司严格落实安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并督促煤销总公司实施安全生产教育和培训工作；未督促、检查煤销总公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五[5]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（2）安某，男，中共党员，1970年10月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司分管煤销总公司的副总裁，作为分管煤销总公司的集团副总裁，未依法履行安全生产管理职责，未组织或参与拟定煤销总公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或参与安全生产教育和培训工作；未组织开展危险源辨识和评

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

估，督促落实重大危险源的安全管理措施；未组织或参与应急救援演练；未对煤销总公司的安全生产状况开展检查，及时排查生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五项[7]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（3）孟俊某，女，中共党员，1973 年 10 月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司总经理。作为对调装部一号煤棚进行日常管理的总公司负责人，未依法履行安全生产管理职责，未有效落实公司安全生产规章制度、操作规程；未有效落实公司安全生产教育和培训工作；未组织开展危险源辨识和评估工作；未组织或参与应急救援演练；对一号煤棚开展的安全生产检查未能及时消除生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

二、三、四、五项[9]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（4）郭嘉某，男，中共党员，1987年9月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司分管调装部的副总经理。作为对调装部一号煤棚进行日常管理总公司的分管副总，未依法履行安全生产管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与安全生产教育和培训工作；未组织开展危险源辨识和评估工作；未组织或者参与应急救援演练；未检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

四、五项[11]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（5）王某，男，中共党员，1973年1月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部部长。作为负责调装部及一号煤棚的主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对调装部及一号煤棚和外来车辆司机的安全管理不到位，未有效落实调装部的安全生产规章制度、操作规程、教育培训等工作；未组织开展危险源辨识、评估和应急救援演练等工作；日常检查安全生产状况流于形式，对发现违章作业、违反操作规程的行为仅限于口头检点和告诫，未采取有效措施制止，及时消除事故隐患；对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、三、四、五、六项

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13]规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款，并由中共山西凯嘉能源集团有限公司党委给予组织处理。

（6）杨承某，男，中共党员，1974年10月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司矿管公司非煤安检部部长。作为负责该公司非煤系统安全生产管理的部长，未依法履行集团公司内部安全生产管理职责，日常组织的安全检查工作不力，未严格落实岗位责任制；对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[15]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（7）李某，男，中共党员，1970年10出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部负责安全工作的副部长。作为调装部分管安全工作的副部长，未依法履行集团公司内部安全生产管理职责，日常检查一号煤棚的安全生产状况流于形式，未及时消除事故隐患；未有

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

效落实调装部的安全生产规章制度和岗位安全责任制；对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[16]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（8）王金某，男，中共党员，1970年12月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部负责生产工作的副部长。作为调装部分管生产工作的副部长，未依法履行集团公司内部安全生产管理职责，未督促装载机司机在一号煤棚进行装煤作业时对已形成陡坡、峭壁的坍塌隐患及时排查并消除；未有效落实调装部的安全生产规章制度和岗位安全责任制；对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[17]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（9）续某某，男，群众，1996年1月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部地销装车安全员。作为调装部负责一号煤棚作业现场的地销装车安全员，未依法履行集团公司内部安全生产管理职责，未有效落实调装部的安全生产规章制度和岗位安全责任制；对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

全生产法》第五十七条[18]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（10）赵某，男，群众，1991年5月出生，山西省介休市人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部地销员。作为调装部一号煤棚作业现场的地销员（事故发生时应负有现场管理职责的值班人员），未依法履行集团公司内部安全生产管理职责，未有效落实调装部的安全生产规章制度和岗位安全责任制，对作业现场违章操作、违反操作规程的人员及行为制止不力；对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[19]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（11）武某某，男，群众，1993年8月出生，山西省介休市义棠镇枣凹村人，系山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司调装部装载机司机。作为调装部一号煤棚作业现场的装载机司机，在进行装煤作业时对已形成陡坡、峭壁的坍塌隐患未及时排查发现并消除；对事故发生负有主要责任。其行为违反了（GB/T31091-2014《煤场管理通用技术要求》5.3取煤管理要求5.3.3）[20]规定和《煤销总公司调装部安全标

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[20]（GB/T31091-2014《煤场管理通用技术要求》5.3取煤管理要求5.3.3）：对取煤形成的陡坡、峭壁现象应及时进行消除。

准化作业规程》装载机司机作业规程第四项[21]规定，建议由山西凯嘉能源集团有限公司依据集团内部相关规定对其做出处理决定。

（12）郭某某，男，中共党员，1971年11月出生，山西省介休市绵山镇城寺村人，系死者刘某某的雇佣车主，也是与山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司签订了《运输车辆核准书》，并接受煤销总公司的拉运煤业务，存在实际的雇佣关系。作为个体车辆运输车主，因为抵税问题，一直将自己所购买的晋KU9383重型半挂牵引车挂靠于介休市畅达物流运输有限公司；且对所雇佣的司机安全管理严重缺失；对事故发生负有重要责任。建议由市交通局对其该行为进行判定并予以处理。

（13）钮某某，男，群众，1991年8月出生，山西省介休市绵山镇西欢村人，系介休市畅达物流运输有限公司的法定代表人。作为该公司法定代表人，默许晋KU9383重型半挂牵引车挂靠于公司名下继续使用该公司的道路运输经营许可资质，且未有效督促晋KU9383重型半挂牵引车主郭某某做好安全管理工作，对事故发生负有连带责任。建议由市交通局对其该行为进行判定并予以处理。

2.对相关公职人员的处理建议

介休市应急管理局

（1）张某某，男，1977年7月出生，介休市应急管理

[21]《煤销总公司调装部安全标准化作业规程》装载机司机作业规程第四项：装车作业前、作业中必须随时观察工作环境及周围是否有安全隐患，如有安全隐患应立即处理安全隐患，再进行正常作业。

局煤矿安全监督管理三股科员，负责对煤矿附属洗煤厂的执法检查，负责联系山西义棠煤业有限责任公司附属洗煤厂，负责指导其他三座附属洗煤厂的工作。未认真履行监管职责，对山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司一号煤棚有效落实企业主体责任督促、指导不到位。对事故发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

（2）李某，男，1982年10月出生，2019年至今担任介休市应急管理局煤矿安全监督管理三股股长，监督指导全市煤矿附属洗（选）煤厂和独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。未认真履行监管职责，对股室包片负责人督促、指导山西凯嘉能源集团有限公司煤销总公司一号煤棚有效落实企业主体责任不到位。对事故发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

（3）降明，男，中共党员，1973年3月出生，担任介休市应急管理局局务会成员职务，分管煤矿安全综合股、煤矿安全监督管理三股工作。对监管股室的工作人员指导督促不到位，履行分管职责不深入，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

介休市义棠镇人民政府

温某，男，1986年9月出生，2021年3月至今担任义棠镇副镇长，分管工矿企业、安全生产、环保、应急、消防、电力、发改（固投、转型项目建设）、防震减灾工作。主管环保办、应急办（安监站）、发改固投办。联系供电所。作

为义棠镇分管安全生产工作的副镇长，履行安全生产工作职责不到位，督促相关站所开展安全生产隐患排查不力，未对该企业进行安全检查，存在安全监管失察，对事故的发生负有属地管理主要领导责任，建议由介休市纪委监委给予提醒谈话。

（三）其他处理建议

建议介休市义棠镇人民政府、介休市应急管理局向介休市委、市政府作出书面检查。

七、防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。

1.要进一步完善全员安全生产责任制、建立健全安全管理制度，对责任制和制度的执行情况定期进行检查、考核；公司层面要完善安全管理机构，按规定配备安全总监及安全管理人员。

2.要进一步制定完善《煤堆铲装作业安全规程》等操作规程，定性定量细化安全距离、陡坡峭壁处置等的相关内容，并落实到基层从业人员；

3.要进一步开展双重预防机制建设和安全生产标准化工作，严格执行安全风险分级管控和隐患排查管理制度，及时消除事故隐患；

4.要加强现场管理，完善现场安全警示标识；个体防护用品应配备到位；增设消除煤堆陡坡、峭壁的装备，及时消除煤堆坍塌的事故隐患。

（二）强化安全教育培训，提升企业安全保障能力。

企业要依法依规加强对从业人员的培训，从入场三级安全培训教育到定期培训，要有计划、有记录、有考核，并且要建立健全员工培训档案，同时加强承包商及外来入场人员的安全培训教育；

（三）强化安全生产意识，深入开展隐患排查整治。

企业要扎实深入开展安全生产隐患排查整治工作，及时消除安全隐患。乡镇、行业管理和行业监管部门要压紧压实部门监管和属地监管责任，义棠镇、应急管理局要切实提高政治站位，严格落实“三管三必须”责任，全面履行好安全生产属地监管和行业监管职责，加大执法检查力度，积极开展本辖区、本行业隐患排查工作，督促、指导企业有效落实主体责任，防范化解安全隐患，保障安全形势稳定好转。